

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, veintisiete de julio de dos mil veintiséis.

Al folio 228: **a lo principal**, ha lugar a la reposición deducida solo en cuanto se modifica la resolución de folio 227 en los siguientes términos:

(a) En aquella parte que resuelve la presentación de folio 204, luego de la orden de exhibición N° 6, **se añade lo siguiente:** “Para efectos de lo anterior, y con el fin de evitar la duplicidad de documentos, se ordena a Google LLC y Alphabet exhibir únicamente (i) aquellos documentos que no formen parte del expediente de investigación Rol FNE N° 2706-22, acompañado por la FNE a folio 188 y (ii) aquellos documentos que no sean de acceso público.

Respecto de aquellos documentos cuya exhibición se haya ordenado y que ya formen parte de dicho expediente de investigación o sean de acceso público, las exhibientes deberán individualizarlos en sus respectivas minutas, indicando el número correlativo que tiene el documento en el índice que rola a folio 187 o, en su defecto, el enlace web que permita acceder a cada uno de los archivos.”

(b) Se deja sin efecto lo resuelto de oficio, y en su lugar se **resuelve lo siguiente:** De oficio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22 inciso segundo del Decreto Ley N° 211, se ordena a Google LLC remitir, dentro de veinte días hábiles, contados desde que la presente resolución se encuentre firme, los antecedentes que se indican a continuación:

(i). Tabla N° 1: cantidad de aplicaciones para dispositivos móviles inteligentes con sistema operativo Android, disponibles en la Google Play Store en Chile, segmentadas en aplicaciones para smartphones; aplicaciones para tablets; y/o aplicaciones compatibles con ambos tipos de dispositivos, por año, desde 2011 hasta mayo de 2025.

Año	Cantidad de aplicaciones disponibles en Google Play Store en Chile	Dispositivos compatibles (teléfonos inteligentes, tabletas móviles o ambos)

(ii). Tabla N° 2: número de desarrolladores de aplicaciones para dispositivos móviles inteligentes con sistema operativo Android autorizados por Google para la distribución de sus aplicaciones a través de la Google Play Store en Chile por año desde 2011 hasta mayo de 2025, identificando, por cada desarrollador su ubicación.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Año	Número de desarrolladores que distribuyeron aplicaciones a través de Google Play Store en Chile	Ubicación (dentro o fuera de Chile)

(iii). **Tabla N° 3:** cantidad de dispositivos móviles inteligentes con sistema operativo Android en Chile en que los usuarios han habilitado la opción de instalación de aplicaciones desde fuentes externas a la Google Play Store –habilitación del permiso de descarga de "orígenes desconocidos" o ajuste equivalente–, por año, desde 2011 hasta mayo de 2025

Año	Número de dispositivos móviles inteligentes Android con opción de instalación de aplicaciones externas a Google Play Store habilitada

(iv). **Tabla N° 4:** cantidad de aplicaciones instaladas en dispositivos móviles inteligentes con sistema operativo Android en Chile, que no fueron descargadas a través de la Google Play Store, por año, desde 2011 hasta mayo de 2025.

Año	Número de aplicaciones instaladas en dispositivos móviles inteligentes Android a través de fuentes distintas a Google Play Store

En cuanto a las demás solicitudes, no ha lugar, por cuanto no se han hecho valer suficientes argumentos que permitan variar lo resuelto. Rija en todo lo demás la resolución recurrida. **Al primer otrosí**, previo a proveer, se ordena a Google LLC acompañar, dentro de cinco días hábiles, una estimación justificada y detallada de los gastos que le irrogará la exhibición, especificando, a lo menos, el número de personas que intervendrá; la estimación del tiempo requerido para cada una de las labores señaladas; y el volumen estimado de la información que se revisará, en número de documentos o *gigabytes*. Asimismo, deberá señalar si todo o parte de la información ordenada exhibir ha sido ya recopilada o presentada ante tribunales o autoridades administrativas en otras jurisdicciones, o si ésta se encuentra total o parcialmente identificada. **Al segundo otrosí**, no ha lugar.

Al folio 229: no ha lugar a la reposición deducida, por cuanto no se han hecho valer suficientes argumentos que permitan variar lo resuelto a folio 227.

A los folios 241 y 256: téngase presente.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Al folio 243: a sus antecedentes la respuesta a oficio de Samsung Electronics Chile Ltda.

Al folio 245: **a lo principal**, a sus antecedentes respuesta a oficio de WOM SpA. **Al primer otrosí**, ha lugar a la confidencialidad, en los términos solicitados. Elabórese un cuaderno de documentos confidenciales de WOM SpA bajo custodia de la Secretaria Abogada y agréguese el documento cuya confidencialidad fue decretada precedentemente. Certifíquese lo que corresponda. Atendido lo dispuesto en el Auto Acordado N° 16/2017, póngase en conocimiento de las partes la versión pública preliminar ofrecida para que, en un plazo de tres días hábiles, efectúen las observaciones al tachado que estimen pertinentes, en el intertanto, manténgase bajo custodia de la Secretaria Abogada. **Al segundo otrosí**, téngase presente la personería y por acompañado el documento, con citación. **Al tercer otrosí**, téngase presente el patrocinio y poder conferido a la abogada Lorena Pavic Jiménez y atendida la autorización de folio 257, el poder conferido a los abogados Raimundo Gálvez Pacheco y Arturo Fasani Grez. **Al cuarto otrosí**, ténganse presente los correos electrónicos señalados para efectos de las notificaciones que resulten necesarias.

Al folio 250: **a lo principal**, téngase presente respuesta a oficio de Bemobi Mobile Tech S.A. ("Bemobi") y téngase presente el correo electrónico señalado, para efectos de las notificaciones que resulten necesarias. **Al primer otrosí**, téngase presente la personería y por acompañados los documentos, con citación. **Al segundo otrosí**, ha lugar solo en cuanto se decreta la confidencialidad con acceso a ACCION Consumidores, Google LLC, y Alphabet Inc. de aquellos guarismos contenidos en la columna B, filas 106 a 130, del documento. Considerando que el artículo 22 del Decreto Ley N° 211 y el acuerdo quinto del Auto Acordado N° 16/2017 establecen como una facultad del Tribunal ordenar la preparación de una versión pública de un documento confidencial, no se ordenará, por ahora, la elaboración de la versión pública correspondiente. Atendido lo resuelto precedentemente, elimínese del expediente el folio 249, elabórese un cuaderno de documentos confidenciales de Bemobi Mobile Tech S.A. con acceso a ACCION Consumidores, Google LLC, y Alphabet Inc. bajo custodia de la Secretaria Abogada y agréguese el documento cuya reserva fue decretada precedentemente. Certifíquese lo que corresponda.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Al folio 251: advirtiéndolo este Tribunal que esta presentación corresponde a un duplicado de aquella que rola a folio 255, elimínese del expediente, inutilícese el folio y certifíquese lo que corresponda.

Al folio 255: **a lo principal**, a sus antecedentes respuesta a oficio de Claro Chile SpA y VTR Comunicaciones SpA. **Al primer otrosí**, ha lugar a la confidencialidad, en los términos solicitados. Atendido lo dispuesto en el Auto Acordado N° 16/2017, póngase en conocimiento de las partes la versión pública preliminar ofrecida a folio 252 para que, en un plazo de tres días hábiles, efectúen las observaciones al tachado que estimen pertinentes, en el intertanto, manténgase bajo custodia de la Secretaria Abogada. Elabórese un cuaderno de documentos confidenciales de Claro Chile SpA y VTR Comunicaciones SpA ("ClaroVTR"), bajo custodia de la Secretaria Abogada y agréguese el documento cuya confidencialidad fue decretada precedentemente. Certifíquese lo que corresponda. **Al segundo otrosí**, téngase presente la personería y por acompañados los documentos, con citación. Se reitera a ClaroVTR la orden de señalar una dirección de correo electrónico y domicilio, a fin de imponerlos del estado de la causa cuando el Tribunal lo estime necesario. Comuníquese por la vía más expedita.

Notifíquese por el estado diario y por correo electrónico a Bemobi y WOM SpA.

Rol C N° 521-24.

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sr. Jaime Barahona Urzúa, Sra. Silvia Retamales Morales, Sr. Ignacio Parot Morales. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo



D16B6F11-41C9-4F75-A3CF-6D179B4CD3C4

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.